



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/398/2021, 8/69/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

התובעים:

1. אסף יפה
 2. אסף מיכאל
- שניהם באמצעות ב"כ עו"ד ניסנבאום דורית

-נגד-

הנתבעת:

רות קוטיק
באמצעות ב"כ עו"ד שטרן אביאל

פסק דין

לפניי שתי תביעות שהגישו התובעים נגד הנתבעת, שהדיון בהן אוחד בהסכמת הצדדים בהחלטה מיום 29.05.22.

עניינו של ההליך בתיק 21-398-8 נוגע להליכים מקדמיים שניהלו הצדדים במוסדות התכנון, במסגרתם נדחתה בקשת התובעים להקמת גדר על שטחם הפרטי, בנימוק שבניית גדר במיקום המוצע, תמנע מהנתבעת לבנות בעתיד שביל גישה לכלי רכב לצורך מעבר לשטחה הפרטי שבעורף החלקה.

בהליך שמספרו 22-69-8 עתרו התובעים לצו עשה לתיקון ליקויי רטיבות בדירת הנתבעת, וכן לתיקון נזקי רטיבות בדירתם, שנגרמו לטענתם בשל ליקויים אלו.

הצדדים והבית המשותף

1. הצדדים בעלי זכויות בדירות בבית משותף דו קומתי ברחוב קק"ל 28 בקריית ביאליק, הידוע כחלקה 69 בגוש 11538. הבית נרשם כבית משותף בתאריך 04.01.1957 ויש לו תקנון מוסכם (להלן - **הבית המשותף**).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

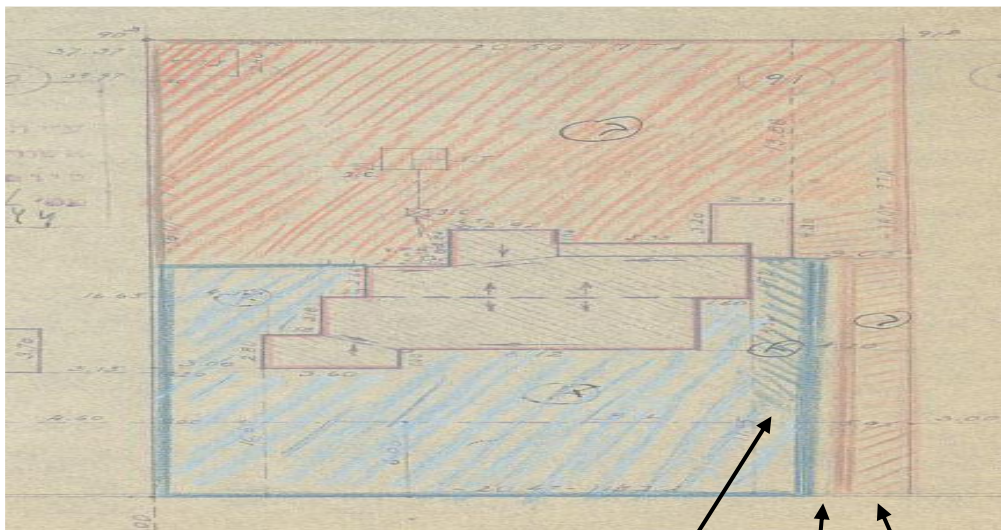
מס' תיק: 8/398/2021, 8/69/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. דירת התובעים הרשומה כתת חלקה 1, נמצאת בקומת הקרקע ומוצמדת לה קרקע המסומנת "א", שעיקרה בצד הקדמי-מערבי של החלקה, וחלק נוסף שלה, מעין שביל, מצוי במרווח צדדי מדרום לחלקה (להלן – **שביל התובעים**).

3. דירת הנתבעת הרשומה כתת חלקה 2, נמצאת בקומה הראשונה ומוצמדת לה קרקע המסומנת "ב", עיקרה בצד האחורי-מזרחי של החלקה, וחלק נוסף שלה, מעין שביל, מצוי במרווח צדדי מדרום לחלקה (להלן – **שביל הנתבעת**).

4. בין שביל התובעים לשביל הנתבעת עוברת רצועת קרקע השייכת לרכוש המשותף (להלן – **השביל המשותף**). לצורך הדיון יכוננו שלושת השבילים: "**שביל הגישה**".





מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/398/2021, 8/69/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההליכים בתיק 8-398-21

ההליכים במוסדות התכנון

5. קודם לפתיחת ההליך שלפניי, הגישו התובעים בקשה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה (להלן – **הוועדה המקומית**) לקבלת היתר בנייה, הכוללת בין היתר תוספת לדירתם ובניית גדר מרחק שני מטרים מגבול החלקה הדרומי, לצורך תחילת השביל השייך להם. גדר זו עומדת במרכז הסכסוך שלפניי.

6. בהחלטתה מיום 27.12.2020 אישרה הוועדה המקומית את בקשת התובעים לבנות גדר במרחק שני מטרים מגבול החלקה הדרומי. בערר שהגישה הנתבעת לוועדת הערר המחוזית (להלן – **ועדת הערר**) טענה הנתבעת בין היתר שהגדר המתוכננת תקטין את רוחב שביל הגישה, ותמנע מעבר מכוניות לשטחה הפרטי שבעורף החלקה, בכך תימנע מהנתבעת האפשרות לבנות בשטח זה. אין חולק שכיום הגישה מחזית הבית המשותף לשטחה של הנתבעת בצד האחורי של החלקה, נעשית רגלית דרך שביל הגישה.

7. מנגד טענו התובעים שהגדר המוצעת עתידה להיבנות על גבי השביל שבבעלותם, במרחק 2.05 מ' מהגבול הדרומי של החלקה. את טענתם סמכו התובעים על חוות דעת מודד מטעמם, הקובעת שרוחב שביל הנתבעת הוא 1.60 מ', ובצירוף השביל המשותף, שרוחבו 0.5 מ' הרי שהגדר המוצעת עתידה להיבנות על גבי שטחם הפרטי.

8. בהחלטתה מתאריך 14.3.2021 קבעה ועדת הערר שקשה לעמוד על מידות הרוחב המדויקות של כל אחד מהשבילים, ובנסיבות אלו אי אפשר לקבוע שקיימים תימוכין קניינים לבקשת התובעים, אלו צריכים להתברר בפני הערכאה המוסמכת. עוד קבעה ועדת הערר, שמבחינה תכנונית יש להותיר שביל גישה ברוחב שלושה מטרים בצד הדרומי של החלקה, והתובעים נדרשו לתקן את בקשתם להיתר, בהתאם. בתוך כך ציינה ועדת הערר שאין באמור לקבוע מסמרות בעניין זכויותיהם הקנייניות של הצדדים בשביל הגישה על שלוש רצועותיו - עניין שהצדדים רשאים להביאו להכרעה בפני הערכאה המוסמכת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/398/2021, 8/69/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. לא הוגש ערעור על החלטת ועדת הערר, ובתאריך 19.09.2021 הגישו התובעים תביעתם שלפניי.

בניית גדר חדשה לאחר מועד הגשת התביעה

10. בסמוך לאחר הגשת התביעה, בנו התובעים גדר בטון בצדה הדרומי של החלקה (להלן – **הגדר החדשה**), באופן שאינו מותיר שביל גישה ברוחב שלושה מטרים בצדה הדרומי של החלקה, כהמלצת ועדת הערר בהחלטתה מיום 14.03.21.

11. בתאריך 20.10.21 שלחה הוועדה המקומית מכתב התראה לתובעים, הדורש מהם לסלק לאלתר את הגדר החדשה. במכתב תשובה ששלחו התובעים לוועדה בתאריך 01.11.21, הסבירו התובעים כי החליטו לוותר על בניית גדר כפי שמופיעה בתכנית הבקשה להיתר, ולהסתפק בגדר נמוכה יותר שגובהה 1.5 מ', הפטורה מהיתר בנייה לפי תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד-2014; ומכאן שאין מדובר בבנייה בניגוד להחלטת ועדת הערר מיום 14.03.21.

12. הנתבעת דוחה הסברם זה של התובעים וטוענת שבהחלטת ועדת הערר נאסר עליהם לבנות גדר, **מכל סוג שהוא**, כל עוד מיקום הגדר אינו מותיר שביל גישה ברוחב שלושה מטרים לצורך מעבר כלי רכב לצד האחורי של החלקה. לתמיכה בטענותיה הגישה הנתבעת חוות דעת מודד מטעמה שקבע, שהמרחק מגבול החלקה הדרומי ועד לגדר החדשה עומד על 2.48 (בחלקה הקדמי-מערבי) ו-2.66 (בחלקה האחורי-מזרחי).

13. מטענות הצדדים בסיכומיהם עולה שבמהלך ניהול ההליכים שלפניי, פנו התובעים לוועדה המקומית, בבקשה לחיבור תלת פאזי לדירתם, אך פנייתם זו נדחתה. ערר שהגישו התובעים על החלטה זו לוועדת הערר המחוזית, נמחק ביום 01.08.22 בשל העדר סמכות עניינית, בשולי הדברים נאמר באותה החלטה: **"...ע"פ הערר עצמו, המחלוקת נוגעת למיקום הגדר, נושא אשר הוכרע ע"י ועדת הערר ובהעדר תימוכין קנייניים, בשעה שהליך המתנהל בפני המפקח על הבתים המשותפים בעניין זה**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/398/2021, 8/69/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טרם הוכרע. החלטת הוועדה המקומית (אשר לכשעצמה אינה מקימה זכות ערר) נגזרת מהחלטת ועדת הערר בנושא זה."

ההליכים שלפניי

14. במהלך ניהול ההליך שלפניי חזרו הצדדים על טענותיהם שלעיל. התובעים ביקשו להורות בפסק הדין שאין לכפות עליהם לוותר על שטחם הפרטי רק כדי שהנתבעת תוכל בעתיד לבנות שביל מעבר לכלי רכב בצד הדרומי של החלקה.

15. מנגד, ביקשה הנתבעת לחייב את התובעים להרוס את הגדר החדשה, שנבנתה בניגוד להחלטת ועדת הערר - לזאת השיבו התובעים, שהחלטת ועדת הערר אינה רלבנטית עוד לגביהם, הואיל וכבר אינם מעוניינים לבנות את הגדר המוצעת בתכנית ההיתר - במקומה בנו גדר חדשה על גבי שטחם הפרטי, שאינה טעונה היתר.

16. בדיון שהתקיים ביום 29.05.22 מקדו הצדדים טיעוניהם סביב השאלה האם הגדר החדשה פולשת לשביל המשותף והאם גובהה הוא כזה המחייב היתר בנייה. בדיון טענה הנתבעת שהגדר החדשה נבנתה בחלקה על גבי השביל המשותף, ושגובהה עולה על 1.50 מ' ולכן היא טעונה היתר וכפופה להחלטת ועדת הערר מיום 14.03.2021.

17. בהמשך, נשאלה הנתבעת האם תעמוד על טענתה שיש להרוס את הגדר החדשה, גם אם ימצא שהיא בנויה על גבי שביל התובעים ואינה פולשת לרכוש המשותף, על כך השיב בא כוחה, שככל שייקבע על ידי מודד שימונה, שהגדר נבנתה כולה על גבי שביל התובעים, "ירים ידיים" והנתבעת תוותר על טענותיה בפן הקנייני (פרוטוקול דיון מיום 29.05.22, עמוד 2 שו' 14-23). זה המקום לציין, שבהמשך ההליך זנחה הנתבעת טענתה כי הגדר החדשה טעונה היתר בשל גובהה, וטענה שהגדר פולשת לשביל המשותף.

18. בהחלטה שניתנה בסוף הדיון, מונה בהסכמת הצדדים המהנדס ושמאי המקרקעין דן ברלינר (להלן – **המומחה**) לקבוע על סמך מדידה פיזית, האם הגדר החדשה שנבנתה על ידי התובעים בצד הדרומי של החלקה, נבנתה כולה על גבי שביל התובעים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/398/2021, 8/69/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

או שחלק ממנה נבנה תוך פלישה לשביל המשותף, כטענת הנתבעת. בהחלטה צוין:
"הנתבעת מסכימה שככל שיימצא שהגדר של התובעים עוברת במלואה בשטח
התובעים בלבד, אזי שלפחות בפן הקנייני, לא תשמע מצידה טענה ביחס לגדר זו".

חוות דעת המודד

19. חוות דעת המומחה הוגשה לתיק ביום 31.07.2022 (להלן – **חוות הדעת**).

20. בחוות הדעת קבע המומחה בין היתר, שהגדר החדשה בנויה בחלקה הקדמי-מערבי
במרחק 2.48 מ' מגבול החלקה הדרומי - בנקודה זו פולשת הגדר החדשה כ-32 ס"מ
לתוך השביל המשותף (248-280); ואילו בחלקה האחורי, בנויה הגדר החדשה
במרחק 2.66 מ' מגבול החלקה הדרומי – בנקודה זו נבנתה הגדר החדשה כ-26 ס"מ
בתוך שביל התובעים (240-266).

21. במאמר מוסגר יצוין כי לפי ממצאי המומחה, המרחק בין גבול החלקה הדרומי
לשביל התובעים קטן מ-3.05 מ'. רוחב השביל המשותף משתנה בין 90 ס"מ
בתחילתו, לבין 60 ס"מ בסופו.

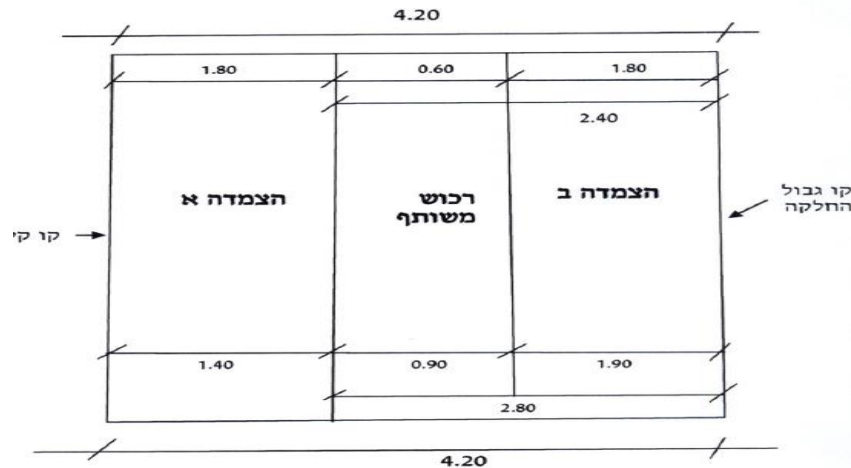
22. לחוות דעתו צירף המומחה תשריט שערך, המדגים את ממצאיו בהתאם למדידות
שערך בשטח:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/398/2021, 8/69/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



23. בדיון מיום 13.11.22 שנסב על ממצאי חוות דעת המומחה טענו התובעים כי המומחה ביצע עבודתו באופן חלקי, שכן חוות דעתו אינה נותנת ביטוי לכל תוואי הגדר (בעניין זה ראו תגובת התובעים מיום 21.08.22). בסופו של יום, לא התבקשה השלמת חוות דעת המומחה ואף לא חקירתו על ממצאיה. בהתאם להסכמות הצדדים, ניתן בדיון צו להגשת סיכומים בכתב. בהחלטה נקבע שהצדדים יתייחסו בסיכומיהם למשמעות ממצאי המומחה "כאשר בעניין זה טוענת הנתבעת שיש להורות לתובעים לסלק את הגדר בשל פלישתה בחלקים מסוימים לחלק מהרכוש המשותף. הצדדים אף יתייחסו בסיכומיהם למשמעות ממצאיו של המודד ביחס להליכים התכנוניים שקדמו להליך שלפניי".

טיעוני הצדדים בסיכומיהם

טענות התובעים

24. התובעים טענו שוועדת הערר חרגה מסמכותה, עת קבעה שיש להותיר שביל גישה ברוחב שלושה מטרים לשימושה הייחודי של הנתבעת, תוך פגיעה בקניינם. מאז, בנו התובעים גדר חדשה, שנבנתה במפרט ובגובה שאינם טעונים היתר.

25. בדיון המקדמי שהתקיים ביום 29.05.22 הסכימה הנתבעת, שככל שיימצא מחוות דעת המומחה שימונה, שהגדר החדשה בנויה על שביל התובעים, אזי בפן הקנייני לא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/398/2021, 8/69/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תישמע טענה מצדה. בפועל, קבע המומחה המוסכם שגדר התובעים בנויה בחלקה העיקרי על גבי שביל התובעים, ורק חלק קטן ממנה (הקדמי), פולש לשביל המשותף. מדובר בסטייה מינורית שבנקל אפשר לייחס לטעות אנוש במהלך הבנייה, ובהינתן שלתובעים מחצית מהזכויות בשטח המשותף, הרי שמדובר במחצית משטח הפלישה, הזניח ממילא. לזאת יש להוסיף את קביעת המומחה שבחלקה האחורי, הגדר החדשה בנויה בתוך שביל התובעים, באופן שבו חלק משביל התובעים נגרע מהם וסופח לשביל המשותף. בנסיבות אלו, דרישת הנתבעת להריסת הגדר החדשה קנטרנית ומנוגדת להלכה הנוהגת.

26. טענת הנתבעת להעדר הסכמתה לבנייה ברכוש המשותף נולדה בלידת ברירה משהבינה שלא תוכל לכפות באמצעות החלטת ועדת הערר, פגיעה בזכויות התובעים. הנתבעת אף לא הגישה תביעה ביחס לפלישה זו.

27. עובר להגשת התביעה התקינה הנתבעת גדר קלה על גבי שביל התובעים לצורך "סימון בעלות". הגדר הוסרה לאחר התביעה ועל כן הסעד הנתבע בסעיף 91 ב' סיפא לכתב התביעה, אינו רלוונטי.

טענות הנתבעת

28. ועדת הערר קבעה שאין תימוכין קנייניים לבקשת התובעים להקים גדר במרחק שני מטרים מגבול החלקה הדרומי, והפנתה את התובעים לערכאה המוסמכת לצורך הכרעה בעניין זה. עם זאת קבעה ועדת הערר, שבפן התכנוני יש להותיר שביל מעבר ברוחב שלושה מטרים, והבקשה להיתר כפופה למילוי תנאי זה. התובעים התעלמו מהחלטה זו, והקימו את הגדר החדשה, שאינה מותירה מעבר גישה ברוחב שלושה מטרים, לכן יש להורות על הריסתה.

29. במקום להגיש ערעור על החלטת ועדת הערר הגישו התובעים את התביעה דנן. בסעיף הסעדים ביקשו באופן כללי "לדחות את טענות הנתבעת"; כמו כן ביקשו התובעים לקבוע שרוחב שביל הנתבעת הוא 1.60 מטר בלבד. לנוכח ממצאי המומחה שלא נסתרו, מהם עולה שרוחב שביל הנתבעת אינו 1.60 מ', יש לדחות את התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/398/2021, 8/69/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

30. לנוכח הסכמות הצדדים בדיון מיום 29.05.22 וקביעת המומחה המוסכם כי הגדר החדשה בנויה בחלקה על גבי השביל המשותף, יש להורות גם מטעם זה על הריסת הגדר. הנתבעת עומדת על זכותה למעבר ברוחב שלושה מטרים בצד הדרומי של החלקה, וככל שהתובעים עומדים על רצונם בגדר בצד הדרומי של החלקה, אזי זו צריכה להיבנות בכפוף להותרת מעבר ברוחב שלושה מטרים, כקביעת ועדת הערר.

דיון והכרעה

31. ייאמר כבר עתה, כי מצאתי לדחות את התביעה בתיק 8-398-21, על כל רכיביה.

32. מושכלות יסוד הן, שבכתב התביעה על התובע לפרט באופן בהיר וברור מהם הסעדים המבוקשים על ידו [ע"א 3518/16 פוגל נ' עיריית טבריה (נבו) 25.10.2018], ככלל בית המשפט מוגבל לרשימת הסעדים שבכתב התביעה, ופסיקת סעד אחר כמוה כחריגה מסמכות [בע"מ 7847/06 פלוני נ' פלוני (נבו) 11.12.2006]; ע"א 19/83 חברת שלמה כרמל בע"מ נ' בריח חברה לייצור בע"מ פ"ד (לט) 522, 530 (1985)].

33. בסעיף 91 לכתב התביעה עתרו התובעים לסעדים הבאים:

- א. לדחות את כל טענות הנתבעת מהנימוקים שפורטו לעיל.
- ב. לקבוע לאור תשריט ותקנון הבית המשותף ולאור חוות דעת המודד המוסמך... כי רוחב השביל גישה לדירת הנתבעת הינו 1.6 מ' בלבד. ולדרוש להסיר הגדר שהוצבה על שטח הצמוד לתובעים.

34. בסיכומיהם, חזרו בהם התובעים מבקשתם למתן צו להסרת הגדר שהוצבה בשטחם על ידי הנתבעת, משסולקה הגדר במהלך ניהול התיק. בנסיבות העניין, נותר להכריע בסעד שעניינו צו הצהרתי הקובע שרוחב שביל הגישה לדירת הנתבעת הוא 1.6 מ'



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/398/2021, 8/69/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בלבד - הכוונה לשביל הנתבעת שבצדו הדרומי של הבית המשותף, המוביל לעורף החלקה.

35. בעניין זה, מונחים לפניי ממצאי המומחה המוסכם, מהם עולה שרוחב שביל הנתבעת נע בין 1.80 מ' ל-1.90 מ'. כאמור, הצדדים לא ביקשו לחקור את המומחה על חוות דעתו ולא טענו נגד קביעותיו. לאחר בחינת חוות הדעת ומשלא נסתרו ממצאיה, ראיתי לאמץ את חוות הדעת; כפועל יוצא אני מורה כי הסעד שנתר להכרעה, שעניינו הצהרה כי רוחב שביל הגישה לדירת הנתבעת הוא 1.6 מטר, דינו להידחות.

36. בשולי הדברים יוער כי בעקבות כתב ההגנה של הנתבעת הגישו התובעים כתב טענות שכותרתו "כתב תשובה ובקשה לצו מניעה", במסגרתו ביקשו התובעים להצהיר שהשטח המסומן "א" בתשריט הבית המשותף מוצמד לדירתם, ולכן יש לתת צו מניעה האוסר על הנתבעת להשתמש בשטח זה. נמצא שהתובעים היו ערים לחסר שבכתב התביעה אך לא פעלו בדרך הדיונית הנכונה, לתיקון כתב תביעתם ואין לראות בכתב התשובה שהוגש כתיקון למחדלם, שכן כידוע כתב התשובה אינו אמור להיות במה להצגתן של טענות חדשות [תקנה 18 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן- **התקנות**); רע"א 8317/06 טהוליאן נ' ג.מ.ח.ל חברה לבניה 1992 בע"מ (נבו 21.01.2007)].

37. די באמור לדחות את התביעה, אך למען שלמות התמונה, אתייחס בקצרה לסיכומי התובעים, בהם עתרו בסעיף 15, להורות כדלקמן:
 ..."

- א. הגדר שהקימו התובעים תישאר על כנה, שכן מדובר בחלק קטן מאד מהרכוש המשותף בו עושים התובעים שימוש וכנגדו הפרישו משטחם הפרטי לטובת מעברים: בשביל לצד החלקה וכן מעבר למדרגות הגישה לדירת הנתבעת.
- ב. כי החלטת וועדת הערר לבניית גדר במרחק 3 מ' מגבול החלקה, בתוך הקרקע הפרטית של התובעים מהווה פגיעה קניינית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/398/2021, 8/69/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בתובעים. יוער כי לתובעים נגרמים נזקים כבדים בשל סירובה של הוועדה המקבירך לאפשר חיבור תלת פאזי לדירת התובעים בשל אותה החלטה שגויה בחוסר סמכות של וועדת הערר והם אינם יכולים להפעיל מכשירי חשמל בדירתם (מזגנים, כיריים ועוד).

”...

38. אשר לבקשה לקבוע שהגדר החדשה תישאר על כנה – כאמור סעד זה לא נכלל בכתב התביעה, שכן הגדר החדשה הוקמה לאחר מועד הגשת התביעה. בקשה זו של התובעים מוגשת על רקע בקשת הנתבעת ליתן צו להריסת הגדר החדשה, בשל פלישתה לשביל המשותף. ואולם משאין לפניי תביעה בעניין זה, ממילא אין בסמכותי להורות על סילוק הגדר החדשה.

39. בעניין הבקשה לקבוע שהחלטת ועדת הערר, הכופה על התובעים לבנות גדר במרחק שלושה מטרים מגבול החלקה, פוגעת בזכותם הקניינית – כאמור, סעד זה אינו מופיע ברשימת הסעדים שבכתב התביעה, וגם אם היה נכלל, הרי שלא היה מקום לפסוק סעד זה.

40. כאמור, לכתחילה הוגשה התביעה שלפניי בשל רצונם של התובעים לבנות גדר בהתאם לתכנית ההיתר, ומטרת ההליך דן הייתה לבחון את יישומה של החלטת ועדת הערר בראי זכויותיהם הקנייניות של הצדדים. ואולם כפי שצינו התובעים, משנבנתה הגדר החדשה בגובה ובמפרט שאינם טעונים היתר, הצורך לבחון את יישום החלטת ועדת הערר מיום 14.03.21 במישור הקנייני התייתר והפך תאורטי. כידוע, בית המשפט אינו דן בעניינים שהפכו אקדמיים ותיאורטיים בעניינים אזרחיים [ע”א 6426/13 קבוצת עזריאלי בע”מ נ’ הממונה על הגבלים עסקיים פס’ 11 (נבו 25.8.2014); רע”א 102/18 מעודה נ’ חמד (נבו 29.1.2018)].

41. לפיכך, טענת התובעים כי פסק דין הצהרתי בעניין זה, דרוש להם לצורך תקיפת החלטתה המאוחרת של הוועדה המקומית בקשר לחיבור דירתם לחשמל, אינה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/398/2021, 8/69/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מצדיקה מתן סעד בהליך שלפניי, שעה שכאמור לא הופיע כאחד מהסעדים בכתב התביעה, ובשעה שממילא הפך לתיאורטי.

סוף דבר, התביעה בתיק מספר 8-398-21 נדחית במלואה.

ההליכים בתיק שמספרו 8-69-22

42. כאמור בהליך שמספרו 8-69-22 עתרו התובעים לחיוב הנתבעת בתיקון ליקויים בדירתה ולתיקון נזקי רטיבות שלטענתם נגרמו לדירתם כתוצאה מאותם ליקויים. לשם הכרעה במחלוקת זו, הסכימו הצדדים שימונה מומחה מטעמי; ובדיון מיום 29.05.22, הוריתי על מינויו של מר ליאוניד ניקלשפארג כמומחה מוסכם (להלן – המומחה).

43. חוות דעת המומחה שהוגשה ביום 14.09.22 (להלן – חוות הדעת), מצביעה על שני מוקדי רטיבות בסלון ובחדר ארונות בדירת התובעים - מקורם בליקויים ברכוש המשותף ובדירת הנתבעת.

44. בהחלטה מיום 15.09.22 התבקשו הצדדים להודיע אם אפשר לתת צו להגשת סיכומים או שמבוקש להפנות שאלות הבהרה למומחה או לחקרו על חוות דעתו. בקשת התובעים להפנות שאלת הבהרה למומחה נדחתה מנימוקי ההחלטה מיום 31.10.22 ומשלא התבקשה חקירתו של המומחה על חוות דעתו, ניתן צו לסיכומים בשאלת הוצאות ההליך.

45. בסיכומי התובעים שהוגשו ביום 01.12.22 נטען כי הנתבעת התכחשה לכל אורך הדרך לאחריותה לרטיבות בדירת התובעים, ואולם עם מתן ההחלטה על מינוי מומחה מיהרה למרוח חומר איטום על מרצפות המרפסת; רק כאשר הובהר לנתבעת שהדבר נאסר בהחלטת המפקחת, חדלה מכך. פעולה זו של הנתבעת מוכיחה כי ידעה על הליקוי במרפסת דירתה, בעטיו חודרים מים לדירת התובעים. גם מתגובת הנתבעת שהוגשה ביום 27.10.22, עולה כי ידעה על חדירת מים מדירתה לדירת התובעים, עוד מתקופתה של הדיירת הקודמת בדירתה (סעיף 4.2 לתגובה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/398/2021, 8/69/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

46. התובעים פנו רבות לנתבעת בעניין הנזילות, ופעם אחר פעם הושבו פניותיהם ריקם. בקשות התובעים לחדש את האיטום והטיח בקירות נענו בשלילה, תוך שנאמר להם שאם יעזו לבצע פעולות ברכוש המשותף, יבולע להם. בנסיבות אלו, נמנע מהתובעים לבצע תיקונים בקיר המשותף, כפי שאף המליץ המומחה בחוות דעתו.

47. ככל שהייתה הנתבעת פועלת לתחזוקת הרכוש המשותף ולתחזוקת דירתה, בהתאם לחובתה שבדין, היו נמנעים מהתובעים נזקיהם בדירה והיה מתייטר הצורך בקיום הליכים משפטיים.

48. בנסיבות העניין, מבקשים התובעים להורות לצדדים לפעול לתיקון הליקויים כפי שהורה המומחה בחוות דעתו, תוך מינוי המומחה כמפקח על ביצוע העבודות. עוד התבקש לחייב את הנתבעת בעלות תיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים, בנזקיהם העקיפים ובהוצאות ההליך בסך 12,495 ₪, בהתאם לאמסכתאות שצורפו.

49. בסיכומי הנתבעת שהוגשו ביום 15.12.22 נטען שאין אמת בסיכומי התובעים וכל הנאמר בהם נועד להשחיר את דמותה של הנתבעת. לגופו של עניין טענה הנתבעת שהבית המשותף נבנה לפני קום המדינה ולאורך השנים סבל מבעיות רטיבות. הנתבעת פעלה כל העת לאיטום הגג והחלקים המשותפים של המבנה, אך התובעים כמו הבעלים הקודמים של דירתם, היו בדיעה שלנתבעת אחריות בלעדית לביצוע התיקונים.

50. לטענת הנתבעת יש לדחות את הסעדים הכספיים שנתבעו בכתב התביעה, משמדובר בסעדים נזיקיים שאינם בסמכות המפקח על רישום מקרקעין. סעיף 3(ב) לתקנון המצוי מאפשר לחייב בעל דירה אחרת לתקן ליקוי בדירתו, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו של מבקש התיקון, אולם הוראה זו אינה מטילה חובה על בעל הדירה האחרת, לשפות את מבקש התיקון גם בנזקיו, לגבי אלו, נעדר המפקח על רישום מקרקעין סמכות.

51. ממצאי המומחה מעידים שזקי הרטיבות בדירת התובעים אינם באחריות בלעדית של הנתבעת, וגם לתובעים אחריות לתקן את הליקויים שגרמו להם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/398/2021, 8/69/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

52. יש לדחות את ניסיון התובעים להציג את הנתבעת כמי שידעה על הליקויים אך נמנעה מלתקנם. הנתבעת הייתה מודעת לליקויים בבניין אך סברה, בצדק, שהאחריות לתקנם חלה גם על התובעים כפי שקבע המומחה, וכפי שמודים התובעים בסיכומיהם. לטענת הנתבעת, מעולם לא דחתה דרישה של התובעים לתקן במשותף את הליקויים.

53. בנסיבות העניין, מבקשת הנתבעת להורות לצדדים לפעול לתיקון הליקויים כפי שהורה המומחה בחוות דעתו, תוך מינוי המומחה כמפקח על ביצוע העבודות. ביחס לנזקי התובעים, התבקש לדחות את התביעה בהעדר סמכות עניינית או לחלופין לקבוע שחלקם של התובעים יהא לפי חלקם ברכוש המשותף. כמו כן, התבקש לחייב את התובעים בהוצאות ההליך בסך 7,808 ₪, בהתאם לאמסכתאות שצורפו.

חוות דעת המומחה

54. כאמור, בחוות הדעת נקבע שמוקדי הנזק בדירת התובעים הם בסלון ובחדר הארונות.

הרטיבות בסלון

55. בחוות הדעת נקבע שהרטיבות בסלון נובעת מליקויי איטום בחזית הבניין, מעל גג תוספת בנייה לסלון, ומליקויי איטום במרפסת דירת הנתבעת.

ליקויי איטום בחזית הבניין

56. בחוות הדעת קבע המומחה שבעת איטום גג תוספת הבנייה לא בוצע פרט איטום תקין בחיבור הגג החדש לקיר המבנה הישן, ובשל ליקוי זה, חודרים מים לסלון דירת התובעים (ראו סעיף 4.3 בחוות הדעת).

57. בסעיף 7.3.1 לחוות הדעת פירט המומחה מהן העבודות שיש לבצע לצורך תיקון ליקויי הרטיבות בחזית הבניין:

א. לפרק רצועת יריעות ביטומן בחלקו התחתון של הקיר, אשר רותכו על גבי שכבת טיח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/398/2021, 8/69/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- ב. לסתת רצועות טיח בקיר, עד לגובה של כ-40 ס"מ מעל פני הגג, לבצע סתימות בטון במקומות הנדרשים ושכבת "הרבצה צמנטית".
 - ג. היה ולאחר סיתות הטיח יימצא ברזל חלוד, יש לבצע עבודות של טיפול בברזל חלוד ושיקום בטון.
 - ד. למרוח שכבת יסוד.
 - ה. לצקת שכבת "ביטומן חם 85/40".
 - ו. לרתך יריעות חיזוק במפגש גג/ קיר.
 - ז. לבצע איטום באמצעות ריתוך יריעות ביטומן תקניות בעובי 5 מ"מ, כך שהיריעות יעלו על הקיר לפחות כ-15 ס"מ מעל פני הגג.
 - ח. לרתך יריעות חיפוי.
 - ט. לקבע קצה עליון של היריעות באמצעות סרגלי אלומיניום ולאחר מכן, למרוח חומר איטום משחתי.
 - י. לבצע בדיקת המטרת מים בחזית הבניין מעל הגג, במשך 6 שעות לפחות.
58. בחוות דעתו קבע המומחה שהאחריות לתיקון הליקוי מוטלת על התובעים, מכיוון שבעת איטום גג תוספת בנייה לא בוצע פרט איטום תקין בחיבור גג חדש לקיר ישן קיים, אשר הליקוי גרם לחדירת מים.
59. התובעים אינם מכחישים את אחריותם לביצוע התיקונים בחזית הבניין, בהתאם להמלצות המומחה בחוות הדעת (ראו: סעיף 6 וסעיף 12(א) לסיכומי התובעים).

ליקויי איטום במרפסת דירת הנתבעת

60. ליקוי נוסף הגורם לחדירת מים לסלון דירת התובעים נמצא במרפסת דירת הנתבעת. לצורך תיקון ליקויים אלו, המליץ המומחה על ביצוע העבודות הבאות:
- א. לפרק סף שיש בפתח דלת יציאה למרפסת.
 - ב. לפרק מרצפות לאורך פתח הדלת וליד פתח ניקוז מי גשם, לרבות פנלים ואריחי חיפוי מעקה (מעל המרצפות שיפורקו).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/398/2021, 8/69/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- ג. לבצע סגירת בטון מתחת לריצוף סלון, בפתח דלת יציאה למרפסת, לבצע סתימות בטון ורולקות בטון, במקומות הנדרשים.
- ד. למרוח שכבת יסוד, לצקת שכבת ביטומן חם ולהשלים יריעות ביטומן בעובי 5 מ"מ, לרבות יריעות חיזוק ברולקות.
- ה. לבצע בדיקת הצפת מים במשך 72 שעות בכל שטח המרפסת. קודם לביצוע בדיקת הצפת מים, יש לקבל אישור מתכנן קונסטרוקציות על עומס המים אשר מותר להעמיס על גבי רצפת המרפסת.
- ו. היה ולאחר בדיקת ההצפה יופיעו כתמי רטיבות בדירת התובעים, יידרש להסיר את כל הריצוף במרפסת ולבצע עבודות איטום בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י 1752 חלק 1 וחלק 2.
- ז. להשלים סף שיש בפתח דלת, לרצף לרבות פנלים ואריחי חיפוי מעקה. סף השיש יש להרכיב בפלס של רצפת המרפסת, כך שיהיה נמוך יותר מאשר רצפת סלון.
61. הנתבעת אינה מתכחשת לאחריותה לתקן את הליקויים, בהתאם לממצאי המומחה (סעיף 15 לסיכומיה).

הרטיבות בחדר הארונות

62. בחוות הדעת נקבע שהמקור לרטיבות בחדר הארונות הוא בליקויי איטום במדרגות הגישה לדירת הנתבעת. בסעיף 8.3 לחוות הדעת פירט המומחה אילו עבודות יש לבצע לצורך תיקון ליקויים אלו:
- א. בכל שטח המדרגות שמעל דירת התובעים, יש לפרק רצפת המדרגות, רצפת פודסט ביניים (משטח מרוצף אופקי) ושורת מרצפות ברצפת מבואת כניסה לדירת הנתבעת (אשר צמודה למדרגה עליונה), לרבות פנלים ורצועת טיח מעל הפנלים (עד לגובה כ-30 ס"מ מעל פני ריצוף) ולנקות עד הבטון. היה ולאחר פירוק שורת מרצפות ברצפת מבואת הכניסה לדירת הנתבעת יימצא שהאיטום שמתחת לריצוף אינו תקין, יידרש לפרק את כל רצפת פרוזדור מבואה ולבצע איטום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/398/2021, 8/69/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- ב. לתקן ולהשלים רולקות בטון במפגש בין מדרגות ומשטחים אופקיים לבין קירות ומעקות בנויים.
- ג. לבצע עבודות איטום באמצעות חומר איטום ביטומני, כך שאיטום בקירות ובמעקים בנויים יעלה כ-15 ס"מ מעל פני ריצוף ומדרגות. מומלץ לבצע איטום באמצעות יציקת זפת חם, על מנת לקצר משך עבודות האיטום.
- ד. לבצע בדיקת המטרת מים על גבי המדרגות והמעקות במשך כ-6 שעות.
- ה. לרצף ולהשלים פנלים וטיח בקירות ובמעקות בנויים.

63. משאין מחלוקת בסיווגו של גרם המדרגות כרכוש משותף, האחריות לתיקונם חלה על הצדדים במשותף (בעניין זה ראו החלטתי מיום 31.10.22).

נזקי הרטיבות בדירת התובעים

- 64. בסעיף 10 לחוות הדעת קבע המומחה שלצורך תיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים, יש לבצע את העבודות הבאות:
 - א. תיקון לוחות גבס בהנמכת תקרת הסלון.
 - ב. גירוד שכבות טיח וצבע שניזוקו מהרטיבות ושטיפה באמצעות חומר אנטיבקטריאלי כגון: כלור או תמיסת "פונגצ'ק".
 - ג. תיקוני שפכטל וצבע. לא להשתמש בחומרים רגישים ללחות, כגון: "שפכטל אמריקאי", "טיח גבס" וכו'. מומלץ לצבוע באמצעות צבע מסוג פוליסיד למניעת עובש, כגון: "פוליסיד פלוס" של חברת "טמבור" או "פוליסיד" רגיל בתוספת "משמיד עובש תוסף לצבע" של חברת "יעקובי".

65. להערכת המומחה, עלות ביצוע העבודות בדירת התובעים היא 3,000 ₪ בצירוף מע"מ. מתוך סכום זה, חלקה היחסי של הנתבעת הוא 40% ובסך הכול 1,200 ₪ בתוספת מע"מ; חלקם היחסי של התובעים הוא 40% ובסך הכול 1,200 ₪ בתוספת מע"מ. ביתרת הסכום בסך 600 ₪ צריכים להתחלק הצדדים, כל צד בסכום של 300 ₪ בצירוף מע"מ.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/398/2021, 8/69/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

66. הלכה היא, שחוות דעת מומחה אינה כובלת את שיקול דעתו של בית המשפט [ע"א 402/85 מרקוביץ נ' עיריית ראשון לציון, פ"ד מא(1) 133, 139 (1987)]. עם זאת, בית המשפט לא יסטה ממסקנות מומחה שמונה על-ידו בהעדר סיבה משמעותית ובולטת לעשות כן [ראו: ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' רבי (נבו) 23.4.1990]; ע"א 9323/04 מיצר לפיתוח בע"מ נ' שותפות בניין 17 (נבו) 23.7.06; 2099/08 עיריית אשקלון נ' תשלו"ז השקעות והחזקות בע"מ (נבו) 28.10.10]. לאחר בחינת ממצאי חוות דעת המומחה וטיעוני הצדדים, ראיתי לאמץ את חוות הדעת במלואה, משלא נסתרה.

67. לאור האמור לעיל, ניתן בזאת צו עשה המורה לתובעים לבצע את העבודות לתיקון הליקויים בחזית הבניין מעל גג תוספת בנייה של דירתם, בהתאם להמלצות המומחה, המפורטות בסעיף 57 לעיל, וזאת לא יאוחר מיום 01.04.23.

68. כמו כן אני מורה לנתבעת לבצע את העבודות לתיקון הליקויים במרפסת דירתה, בהתאם להמלצות המומחה, המפורטות בסעיף 60 לעיל, וזאת לא יאוחר מיום 01.04.23.

69. עוד אני מחייבת את הצדדים לבצע את העבודות לתיקון הליקויים במדרגות הגישה לדירת הנתבעת בהתאם להמלצות המומחה, המפורטות בסעיף 62 לעיל, וזאת לא יאוחר מיום 01.04.23.

70. העבודות כולן כמפורט בסעיפים 67-69 לעיל, תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

71. בשל טיב העבודות שנדרש לבצע כמפורט בסעיפים 67-69 לעיל והערת המומחה בסעיף 9 לחוות הדעת, שיתכנו שינויים בחלק מפרטי העבודות לאחר ביצוע עבודות הפירוק,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/398/2021, 8/69/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ובהסכמת הצדדים, אני מורה שהעבודות תבוצענה בפיקוחו של מר ניקלשפארג או אחר מטעמו. הצדדים יישאו במשותף ובחלקים שווים בהוצאות הפיקוח.

72. על הצדדים לפנות למר ניקלשפארג בתוך 7 ימים ממועד קבלת פסק הדין עם העתק של פסק הדין ולשלם לו את שכרו עבור עבודות הפיקוח, בתוך 7 יום ממועד הדרישה. הצדדים יתאמו עם המומחה ניקלשפארג את מועד התחלת ביצוע העבודות, כך שהמומחה יוכל לפקח על ביצוען.

73. אין לבצע תיקונים בניגוד להוראות פסק דין זה, ובפרט ההוראה בדבר פיקוח על העבודות.

74. בתוך 30 יום תשלם הנתבעת לתובעים סכום בן 1,500 ₪ בתוספת מע"מ בגין חלקה בעלות תיקון הנזקים בדירתם, כמפורט בסעיפים 64-65 לעיל. אי תשלום במועד יגרור תוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד פסק הדין ועד לתשלום המלא.

75. בשלב זה לא יתוקנו נזקי הרטיבות בדירת התובעים, אלא לאחר אישורו של מר ניקלשפארג על השלמת כלל העבודות בהן חויבו הצדדים בפסק הדין. התובעים יעבירו לנתבעת אסמכתא שנוקזי הרטיבות בדירתם תוקנו באמצעות איש מקצוע.

76. הסעד המבוקש בסיכומי התובעים נדחה, בין היתר מהטעם שכתב התביעה אינו כולל סעד כספי ואף לא שולמה אגרה מתאימה.

הוצאות משפט בגין ניהול ההליכים

77. בהתאם לתקנה 151(א) לתקנות, תכלית החיוב בהוצאות משפט היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת בג"ץ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשייה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/398/2021, 8/69/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המסחר (נבו 30.06.2005), נקבע כאמת מידה שההוצאות צריכות להיות סבירות, מידתיות והכרחיות ועליהן לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" [\(תקנה 151\(ב\) לתקנות\)](#). מבין השיקולים שעל בית המשפט לשקול בהקשר זה יש למנות את התנהגות הצדדים ואת הדרך שבה ניהלו את ההליך; כמו כן הסעד המבוקש או הסכום השנוי במחלוקת; מורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו וחשיבות העניין עבור בעלי הדין.

78. לנוכח התוצאה אליה הגעתי - דחיית טענות התובעים במלואן בתביעה האחת וקבלתן חלקית בתביעה האחרת, בשים לב לטענות הצדדים, ובהתאם לאמות המידה שנקבעו בפסיקה, בהן נושאי המחלוקת, ממצאי המומחים והתנהלות הצדדים, אני מורה שכול צד יישא בהוצאותיו.

79. מזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיקים שלפניי.

ניתן היום, י"ז שבט תשפ"ג, 08 בפברואר 2023, בהעדר הצדדים.

נ.צ. ח.כ.

עינת מידן בלום

מפקחת על רישום מקרקעין